

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lawan

MUHAMMAD HAFIZ BIN AB RASHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 22 Jun 2022 bersamaan 22 Zulkaedah 1442H]

Kes Rayuan Mal No. 10000-099-0141-2020

[Permohonan Semakan Kehakiman (Judicial Review) Terhadap Perintah Penggantungan Peguam Syarie di bawah Seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (pindaan 2015)]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Majdah binti Muda
(Muda Advocates Solicitors)*

Peguam Syarie Responden : *Encik Irsamuddin bin Ikhsan
(Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 23/12/2020 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 15/12/2020 dalam kes Permohonan No.: 10207-099-0298-2020. Terma-terma yang diputuskan adalah sebagaimana berikut:

- i. *Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Penggantungan daripada menjalankan Amalan sebagai Peguam Syarie Selangor ke atas*

Muhammad Hafiz bin Ab Rashid yang diputuskan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) bertarikh 07hb Februari 2020 melalui Mesyuarat MAIS Bil. 7 Tahun 2019 pada 26hb November 2019 DIBATALKAN.

ii. *Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.*

[2] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 29/10/2021 yang mengandungi lima (5) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 163 – 171 Rekod Rayuan.

[3] Selanjutnya Perayu telah mengemukakan hujahan bertulisnya pada 29/12/2021 namun Responden tidak memfailkan apa-apa hujahan berkenaan rayuan ini. Kes selanjutnya dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 22/4/2022.

Fakta Kes

[4] Pada 7/2/2020 Perayu telah mengeluarkan suatu Perintah Penggantungan Daripada Menjalankan Amalan Sebagai Peguam Syarie Negeri Selangor terhadap Responden selama satu (1) tahun yang berkuat kuasa pada 12/2/2020 sehingga 11/2/2021. Keputusan tersebut dicapai melalui Mesyuarat MAIS Bil.7 Tahun 2019 yang diadakan pada 26/11/2019 berdasarkan Perenggan 20(1)(b) Kaedah-Kaedah Peguam Syarie (Negeri Selangor) 2008.

[5] Responden yang terkilan dengan keputusan tersebut telah memohon Kebenaran Semakan Kehakiman di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor melalui Permohonan No.: 10100-099-0110-2020 pada 13/2/2020.

[6] Berdasarkan penelitian kepada permohonan tersebut, maka pada 2/3/2020 Mahkamah telah membenarkan Responden untuk memfailkan Permohonan Semakan Kehakiman (*Judicial Review*) keatas perintah penggantungannya mengikut peruntukan seksyen 66A Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003] pindaan 2015.

[7] Seterusnya pada 15/12/2020, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana terma-terma yang telah dijelaskan pada perenggan [1] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka Perayu memfailkan rayuan ini.

[8] Walau bagaimanapun semasa peringkat pemfailan hujahan bertulis bagi maksud rayuan ini, kami telah menerima surat daripada kedua-dua pihak yang membangkitkan persoalan dan hujahan berhubung dengan kesan pembatalan seksyen 66A serta bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam memutuskan rayuan semakan kehakiman ini.

[9] Hal ini berikutan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 21/2/2022 dalam kes BKA-1-01/2021(W) antara *SIS Forum (Malaysia) lwn Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)* yang telah mengisytiharkan seksyen tersebut sebagai tidak sah (*void*), terbatal dan tidak berpelembagaan (*unconstitutional*). Asas kepada keputusan tersebut adalah kerana Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) pindaan 2015, telah memperuntukkan berkenaan perkara yang mana Dewan Perundangan Negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk menggubalnya (*legislate*).

[10] Dengan mengambil kira keputusan tersebut, di hadapan kami Perayu memohon panduan dan perintah-perintah lanjutan sebagaimana berikut:

- i. Perintah Mahkamah Bicara bertarikh 15/12/2020 adalah batal, tak sah dan tidak mengikat kerana direkod berdasarkan kepada peruntukan seksyen 66A yang telah diisytiharkan tidak berpelembagaan oleh Mahkamah Persekutuan.
- ii. Keseluruhan prosiding Semakan Kehakiman menerusi Permohonan No.: 10207-099-0298-2020 dan 10100-099-0156-2020 yang telah difailkan oleh Responden berdasarkan peruntukan seksyen 66A adalah batal, tak sah dan tidak berpelembagaan kerana menyalahi Fasal 4(1) dan melampaui Jadual Kesembilan Senarai Negeri Item 1.
- iii. Perintah Penggantungan Daripada Menjalankan Amalan Sebagai Peguam Syarie Selangor bertarikh 7/2/2020 berkuatkuasa dan sabitan ke atas Responden adalah kekal sebagaimana Perintah tersebut.
- iv. Tiada perintah kos.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes *SIS Forum (Malaysia) lwn Kerajaan Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) [supra]*, kami selaku Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor bersetuju dengan hujahan pihak-pihak bahawa Mahkamah ini tidak lagi berbidangkuasa untuk mendengar dan memutuskan merit kepada rayuan semakan kehakiman ini. Oleh yang demikian pada hemat kami, alasan-alasan rayuan yang

dikemukakan oleh Perayu sudah menjadi tidak praktikal untuk diulas dan diputuskan.

[12] Walau bagaimanapun pihak-pihak telah membangkitkan persoalan berkenaan kesan pemakaian keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut kepada perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara **sama ada ia memberi kesan kebelakang (retrospektif) atau sebaliknya**. Hal ini berikutan penghakiman Mahkamah Persekutuan dalam kes berkenaan tidak memberi panduan kepada persoalan tersebut bagi kes yang telah diputuskan secara muktamad sebagaimana kes yang menjadi rayuan ini.

[13] Menurut para fuqaha' kesan retrospektif (*retrospective effect*) atau *al-athar al-raji'e* secara umumnya bermaksud menyandarkan hukum yang diputuskan ketika ini kepada sesuatu perbuatan yang telah lalu. Dalam konteks kes ini, pemakaiannya dapat difahami akan menyebabkan perintah YA Hakim Bicara yang telah membebaskan Responden daripada hukuman penggantungan akan turut terbatal. Sebaliknya jika keputusan tersebut hanya melibatkan kesan prospektif atau kehadiran ia bermakna bahawa keputusan YA Hakim Bicara tidak akan terganggu sama sekali. Oleh itu status pembebasan Responden adalah kekal.

[14] Di hadapan kami Perayu menghujahkan bahawa keseluruhan prosiding dan keputusan kes Kebenaran Semakan Kehakiman dan Permohonan Semakan Kehakiman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara adalah turut terbatal dan tidak sah kerana menyalahi Fasal 4(1) dan melampaui Jadual Kesembilan Senarai Negeri Item 1 dan juga peruntukan seksyen 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Oleh kerana itu Perintah Penggantungan Daripada Menjalankan Amalan Sebagai Peguam Syarie Negeri

Selangor yang dikeluarkan oleh Perayu terhadap Responden pada 7/2/2020 adalah kekal berkuatkuasa sehingga tamat tempohnya.

[15] Responden pula sebaliknya berhujah bahawa pemakaian keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut tidaklah memberikan kesan retrospektif bagi kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad. Dengan merujuk kepada kes-kes *Maria Chin Abdullah lwn Pendakwa Raya [2016] 3 MLRH 279*, *Letchumanan Chettiar Alagappan (As Executor To SL Alameloo Achi (Deceased) & Anor v. Secure Plantation Sdn Bhd [2017] 3 MLRA 501* dan *Lee Hark Lam & Ors v. Kebun Rimau Sdn Bhd & Anor [2016] 6 MLRA 195* Responden menyatakan keputusan Mahkamah Persekutuan itu tidak mengikat keputusan Mahkamah Bicara, sekaligus menjadikannya sebagai keputusan yang sah, berkuatkuasa dan terpakai di sisi undang-undang.

[16] Bagi memutuskan isu ini, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak berkaitan dengan prinsip umum dalam perundangan Islam iaitu seseorang itu tidak boleh dihukum jika tiada sebarang sandaran yang menetapkan hukuman bagi kesalahan tersebut ketika dilakukan. Hal ini berdasarkan dalil surah Al-Isra : 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Sesiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, **tetapi Kami tidak akan mengazab sesiapaupun sebelum Kami mengutus seorang rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)**”

[17] Nas ini turut bertepatan dengan kaedah fiqh :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

“Dalam memutuskan sesuatu pada masa itu, hukumlah dengan apa yang wujud pada waktu itu. Dan bukan menghukum dengan hukuman-hukuman yang sebaliknya”.

[18] Selain itu dalam membahaskan perkara berkaitan, Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tashri' Al-Jina'I Al-Islami* menyatakan bahawa kaedah asas dalam perundangan Islam ialah:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Tiada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum wujudnya nas.

Berdasarkan autoriti-autoriti di atas, dapatlah disimpulkan bahawa seseorang itu tidak boleh dihukum selagi tiada peruntukan atau nas yang menetapkan sedemikian.

[19] Berbalik kepada kes di hadapan kami ini, fakta menunjukkan bahawa semasa keputusan dibuat oleh YA Hakim Bicara iaitu pada 15/12/2020, seksyen 66A masih terpakai. Oleh yang demikian keputusan yang dibuat adalah bersandarkan kepada peruntukan yang masih wujud dan berkuatkuasa pada ketika itu. Namun apabila peruntukan tersebut telah diisytiharkan tidak sah bermula pada 21/2/2022, maka pada hemat kami keputusan tersebut tidak lagi terpakai mulai tarikh tersebut dan ke hadapan. Ini membawa kepada kesimpulan bahawa sesuatu peruntukan itu hanya terpakai dan boleh dikuatkuasakan selama mana ia dianggap sah dan tidak terbatal.

[20] Berdasarkan fakta ini dan dengan mengambil kira bahawa keputusan YA Hakim Bicara adalah bersifat muktamad (*finally determined*), maka kami berpandangan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 21/2/2022 tidak mempunyai kesan kuat kuasa kebelakang kepada perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara.

[21] Sekiranya prinsip kesan kebelakang (*retrospective effect*) diterima pakai, maka ia dilihat bertentangan dengan autoriti yang telah kami nyatakan kerana pada hakikatnya peruntukan seksyen 66A tersebut masih wujud dan terpakai semasa keputusan dibuat oleh YA Hakim Bicara. Dapatan kami ini juga adalah selari dengan *maxim lex prospicit non respicit* yang bermaksud “ undang-undang berpandangan ke hadapan bukan ke belakang ”.

[22] Kami turut perkukuhkan pendirian kami ini berdasarkan ulasan Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes ***Nurfaiz Bin Abu Seman lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor*** (Rayuan Jenayah No. 10000-153-0004-2019) yang diputuskan pada 25/6/2021 [*Belum dilaporkan*]. Dalam kes tersebut timbul persoalan apabila Mahkamah Persekutuan dalam kes *Iki Putra Bin Mubarak v. Kerajaan Negeri Selangor* pada 25/2/2021 telah sebulat suara memutuskan bahawa seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 adalah tidak berpelembagaan dan tidak sah. Panel antara lain memberikan ulasan yang kami petik sebagaimana berikut:

[9] Bagi menjelaskan kedua-dua persoalan di para [5] di atas, kami dapati hukuman telah dijatuhkan terhadap Perayu adalah pada 7/11/2019 iaitu sebelum kes *Iki Putra Bin Mubarak v. Kerajaan Negeri Selangor* diputuskan. Pada hemat kami keputusan tersebut tidaklah mempunyai kesan kebelakang (*retrospective effect*) terhadap hukuman yang

telah dijatuhkan. Oleh yang demikian, hukuman pemenjaraan tersebut adalah masih sah menurut undang-undang yang terpakai pada waktu itu.

[23] Secara kesimpulannya, kami ingin menyatakan bahawa sungguhpun pemakaian seksyen 66A telah terbatal, namun pembatalan tersebut tidaklah menjejaskan status pembebasan Responden daripada hukuman penggantungan selama satu tahun yang dikenakan terhadapnya sebagaimana yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

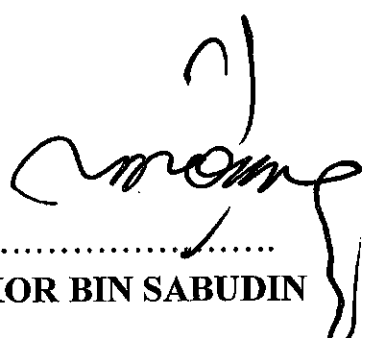
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti hujahan serta autoriti-autoriti pihak-pihak maka dengan ini kami secara sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Bahawa Perintah Mahkamah Persekutuan dalam kes BKA-1-01/2021(W) bertarikh 21/2/2022 tidak memberi kesan kebelakang (retrospektif) terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Permohonan No. 10207-099-0298-2020, dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 15/12/2020 tersebut adalah sah, terpakai dan berkuatkuasa disisi undang-undang dan hukum Syarak setakat tarikh 21/2/2022.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor